



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

Садовая-Самотечная ул., д. 10,
строение 1, Москва, 127994
тел. (495) 647-15-80, факс (495) 645-73-40
www.minstroyrf.ru

19.05.2021 № 20201-ВК/03

На № _____ от _____

ОАО «ЦИТП»

С.А. Шарапову

sas@citpg.ru

Уважаемый Сергей Александрович!

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрело обращение ОАО «ЦИТП» от 19.03.2021 № 2021/19.03-2 (вх. от 22.03.2021 № 28529/МС) по вопросу правоприменительной практики при разработке специальных технических условий (далее – СТУ) и сообщает следующее.

Часть 8 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - Технический регламент) определяет случаи, когда подготовка проектной документации осуществляется на основании СТУ, разрабатываемых и согласовываемых в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Требования к разработке СТУ, а также порядок направления и рассмотрения документации определены приказом Минстроя России от 30.11.2020 №734/пр «Об утверждении Порядка разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства» (далее – Порядок).

Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985 (далее - Перечень № 985), обеспечил перевод порядка 3 000 норм в добровольные требования, но не отменил их действие в качестве возможного инструмента для обеспечения выполнения требований Технического регламента.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 25 мая 2020 г. № Пр-843 и поручением Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 23 июля 2020 г. № ММ-П16-8190, а также в соответствии с пунктом 5 Протокола совещания у Заместителя Председателя

Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина от 29 июня 2020 г. № МХ-П16-100пр Минстроем России выполняется дальнейшая оптимизация (сокращение) обязательных требований в строительстве.

Сокращение избыточных обязательных требований направлено, в том числе, на сокращение случаев разработки СТУ путём предоставления права проектным организациям самостоятельного выбора альтернативных проектных решений обеспечивающих безопасность объектов капитального строительства.

Согласно части 2 статьи 5 Технического регламента безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований Технического регламента и требований стандартов и сводов правил, включенных в указанные в Перечень № 985 и Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента, утвержденный приказом Росстандарта от 2 апреля 2021 г. № 687 (далее – Перечень № 687).

Согласно части 4 статьи 16.1 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в Перечень № 687, является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов.

В случае применения таких стандартов и (или) сводов правил для соблюдения требований технических регламентов оценка соответствия требованиям технических регламентов может осуществляться на основании подтверждения их соответствия таким стандартам и (или) сводам правил. Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов.

Отмечаем, что в соответствии с частью 8 статьи 6 Технического регламента в случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований, установленных включенными в Перечень № 985 национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии с СТУ, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Учитывая изложенное, недостаточность и/или отсутствие требований к надежности и безопасности зданий и сооружений является основанием для разработки СТУ.

Вместе с тем, следует отметить, что в случае если требования к безопасности отсутствуют в Перечне № 985 и при этом включены в Перечень № 687, а также в случае необходимости отступления от требований, включенных в Перечень № 687, разработка СТУ не требуется.

Отступление от требований стандартов и сводов правил, включенных в Перечень № 687, при отсутствии СТУ, само по себе не является достаточным

основанием для вывода о несоответствии проектной документации требованиям Технического регламента. Иное толкование не позволило бы разграничить требования стандартов и сводов правил, включенных в перечень обязательного применения и в Перечень № 687 по квалифицирующему признаку характера применения.

Соответственно, в случае если проектные значения и характеристики здания или сооружения и (или) проектируемые мероприятия соответствуют требованиям стандартов и сводов правил, включенных в Перечень № 985, но не соответствуют требованиям стандартов и сводов правил, включенных в Перечень № 687, оценка соответствия проектной документации требованиям Технического регламента проводится без разработки СТУ.

В указанных случаях в соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона № 384-ФЗ соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы одним или несколькими из следующих способов:

- 1) результаты исследований;
- 2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или апробированным иным способом методикам;
- 3) моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий;
- 4) оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий.

Касательно актуализации сводов правил на основании неоднократно согласованных СТУ следует отметить, что для положений СТУ, включаемых в своды правил, проектом постановления «О внесении изменений в Правила разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил» предусмотрено прохождение тех же процедур, включая публичные обсуждения и экспертизу техническим комитетом по стандартизации, что и для остальных проектов сводов правил. Таким образом, включение положений СТУ в своды правил не приведет к ухудшению качества нормативно-технических документов.

Дополнительно информируем, что в соответствии с пунктом 2 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, письма федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными правовыми актами.

В этой связи следует учитывать, что письма Министра России и его структурных подразделений, в которых даются разъяснения по вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности министерства, не содержат правовых норм, не направлены на установление, изменение или отмену правовых норм, а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве

общеобязательных государственных предписаний постоянного или временного характера.

Директор Департамента
разрешительной деятельности и контроля

В.Н. Калинин

